# 论作为行政执行罚的“加处罚款”

## ——基于《中华人民共和国行政强制法》

胡建淼

（国家行政学院法学部，北京 100089 主任、教授、博士生导师）

**摘　要**：《行政强制法》第 12 条和第 45 条不仅将“加处罚款”设定为行政执行罚方式之一，而且对它作了普遍性授权。但“加处罚款”在法律文本和实务操作中不易与作为行政处罚的“罚款”相区别，同时也不易与同属于间接强制执行方式的征收“滞纳金”相区分。加之在《行政处罚法》首次使用“加处罚款”之后的不少法律法规所设定的“罚款”，恰恰介于作为行政处罚的“罚款”与作为行政执行罚的“加处罚款”之间，使得《行政强制法》上的“加处罚款”面临理论上的定位选择。除了定位上的问题，还有诸如“加处罚款”本身的罚款额标准，对加处的“罚款”如何征收，以及行政相对人对行政机关的“加处罚款”决定不服如何救济等问题，都值得探讨。

**关键词**：加处罚款；强制执行

**中图分类号**：DF3　文献标识码：A　文章编号：1005-0078（2016）01-065-19

### 一、问题的提出

如果世界上没有行政强制执行制度，那么，任何行政决定都会失去效力，从而导致政府管制的失灵。行政强制执行需要有合适的强制手段。“加处罚款”，在中国由《中华人民共和国行政处罚法》[①]（以下简称《行政处罚法》）和《中华人民共和国行政强制法》[②]（以下简称《行政强制法》）所设定的作为间接强制手段的行政执行罚制度，为不少国家和地区所采用。早在 1925 年，奥地利的《行政强制执行法通则》[③]第 5 条就规定了“行政执行罚”制度，深受奥地利影响的德国在 1953 年的《联邦行政执行法》[④]中规定了同一性质的“强制金”，[⑤]这一“强制金”延伸到德国的各州。[⑥]

日本的旧《行政执行法》[⑦]延续奥德法系，确立了作为“执行罚”性质的“过失罚金”。[⑧]1948 年的《行

① 1996 年 3 月 17 日第八届全国人民代表大会第四次会议通过，1996 年 3 月 17 日中华人民共和国主席令第 63 号公布，1996 年 10 月 1 日起施行。

② 2011 年 6 月 30 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，2011 年 6 月 30 日中华人民共和国主席令第 49 号公布，2012 年 1 月 1 日起施行。

③ Verwaltungsvollstreckungsgesetz-VVG，1925 年 7 月 26 日由奥国联邦法律第 267 号公报公布。

④ Verwaltungsvollstreckungsgesetze-BRD，1953 年 4 月 27 日颁布，1953 年 5 月 1 日生效，1997 年 12 月 17 日最后一次修改。

⑤ 即“Zwangsgeld”，在中国台湾地区被译成“怠金”。

⑥ 德国 1957 年《莱茵州柏尔兹行政强制执行法》（Verwaltungsvollstreckungsgesetz im Rheinland-Pfalz，1957 年 7 月 8 日颁布，1958 年 1 月 1 日正式施行）第 62 条继续将“强制金”列入与“代执行”、“直接强制”相并列的一种间接执行方式。

⑦ 明治 33 年法律第 84 号。

⑧ 当时限定为 25 日元以下。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

政代执行法》[①]取代了旧《行政执行法》。由于新法调整范围的缩小，使得新法不可能涉及行政执行罚，但作为执行罚的手段在其他单行法中依然存在至今。[②]这一制度在中国台湾地区的现行“行政执行法”[③]中表述为“怠金”，并与“代履行”共同构成间接强制两种基本方式。[④]

在中国大陆，“加处罚款”第一次出现在 1996 年制定的《行政处罚法》中。该法第 51 条规定：“当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款……。”尔后的《中华人民共和国道路交通安全法》[⑤]第 109 条[⑥]和《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》[⑦]第 60 条[⑧]均重复了这一规定。2011 年，作为中国行政强制制度基本法的《行政强制法》将“加处罚款”设定为一种普遍性的与征收滞纳金、代履行相并列的间接强制手段。[⑨]

但是，“加处罚款”在法律文本和实务操作中不易与作为行政处罚的“罚款”相区别，同时也不易与同属于间接强制执行方式的征收“滞纳金”相区分。加之在《行政处罚法》首次使用“加处罚款”之后的不少法律法规所设定的“罚款”，恰恰介于作为行政处罚的“罚款”与作为间接强制执行方式的“加处罚款”之间，使得《行政强制法》上的“加处罚款”面临理论上的定位选择。除了定位上的问题，还有诸如“加处罚款”本身的罚款额标准，对加处的“罚款”如何征收，以及行政相对人对行政机关的“加处罚款”决定不服如何救济等问题，都不仅仅是对《行政强制法》文本本身的解读问题。

## 二、《行政处罚法》意义上的“加处罚款”

中国“加处罚款”的措施最早由 1996 年制定的《行政处罚法》确立。作为该法第六章“行政处罚的执行”中的第 51 条规定：“当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款……。”根据这一规定，可以推论出“加处罚款”的有关法律特征。

第一，“加处罚款”是一种间接强制执行措施。

---

① 1948 年（昭和 23 年）6 月 14 日公布，30 天后生效。

② 如《防沙法》第 36 条、《垄断禁止法》第 97 条、《居民基本台帐法》第 51 条第 2 款。参见 [ 日 ] 盐野宏：《行政法总论》，杨建顺 译，北京大学出版社 2008 年版，第 147—169 页。

③ 1932 年 12 月 28 日颁布，经 1943 年 12 月 1 日、1947 年 11 月 11 日、1998 年 11 月 11 日、2000 年 6 月 21 日、2005 年 6 月 22 日、2007 年 3 月 21 日、2009 年 4 月 29 日、2009 年 12 月 30 日、2010 年 2 月 3 日、2010 年 5 月 10 日、2010 年 6 月 3 日共 11 次修正。

④ 台湾地区 2010 年“行政执行法”第 28 条（间接强制与直接强制之方法）规定：“前条所称之间接强制方法如下：一、代履行。二、怠金。前条所称之直接强制方法如下：一、扣留、收取交付、解除占有、处置、使用或限制使用动产、不动产。二、进入、封闭、拆除住宅、建筑物或其他处所。三、收缴、注销证照。四、断绝营业所必须之自来水、电力或其他能源。五、其他以实力直接实现与履行义务同一内容状态之方法。”

⑤ 2003 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，根据 2007 年 12 月 29 日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉的决定》第一次修正，根据 2011 年 4 月 22 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉的决定》第二次修正，2011 年 4 月 22 日中华人民共和国主席令第 47 号公布，自 2011 年 5 月 1 日起施行。

⑥ 该条规定：“当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款……。”

⑦ 2004 年 9 月 1 日国务院第 62 次常务会议通过，2004 年 9 月 19 日中华人民共和国国务院令第 420 号公布，自 2004 年 11 月 1 日起施行。

⑧ 该条规定：“当事人逾期不履行行政处罚决定的，海关可以采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的 3% 加处罚款……。”

⑨《行政强制法》第 12 条规定：“行政强制执行的方式：（一）加处罚款或者滞纳金；（二）划拨存款、汇款；（三）拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；（四）排除妨碍、恢复原状；（五）代履行；（六）其他强制执行方式。”



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1. 它是行政强制执行行为而不是行政强制措施行为。

“ 加处罚款 ” 在《行政处罚法》中安排在 “ 行政处罚的执行 ” 章节内，是作为针对当事人拒不履行 “ 罚款 ” 决定而采取的执行措施，目的在于迫使当事人履行前一个处罚决定。

2. 它是间接强制执行而不是直接强制执行措施。

行政强制执行有直接强制与间接强制之分。直接强制是指执行机关自身采取强制手段，直接达到当事人履行义务或当事人义务被履行的状态，如直接从当事人在银行的帐户上扣缴税款。间接强制执行，是指执行机关通过第三者代为履行或执行罚等间接强制手段，以达到迫使当事人履行义务或当事人义务被履行的状态。“ 加处罚款 ” 属于 “ 执行罚 ”[①]的范畴，因而属于间接强制执行。

3. 它是执行金钱罚而不是执行人身罚。

执行罚系指当事人拒不履行 “ 执行义务 ” 时，执行机关可以加处一种惩罚来加重当事人的负担和压力，以实现当事人履行义务之目的。加处的惩罚是增加金钱给付义务的，称作 “ 执行金钱罚 ”；加处的惩罚是增加人身义务负担的，称作 “ 执行人身罚 ”。“ 加处罚款 ” 是对金钱给付义务的增加，而不是对人身义务负担的增加，因而显然属于 “ 执行金钱罚 ”。它们的逻辑关系如图 ：

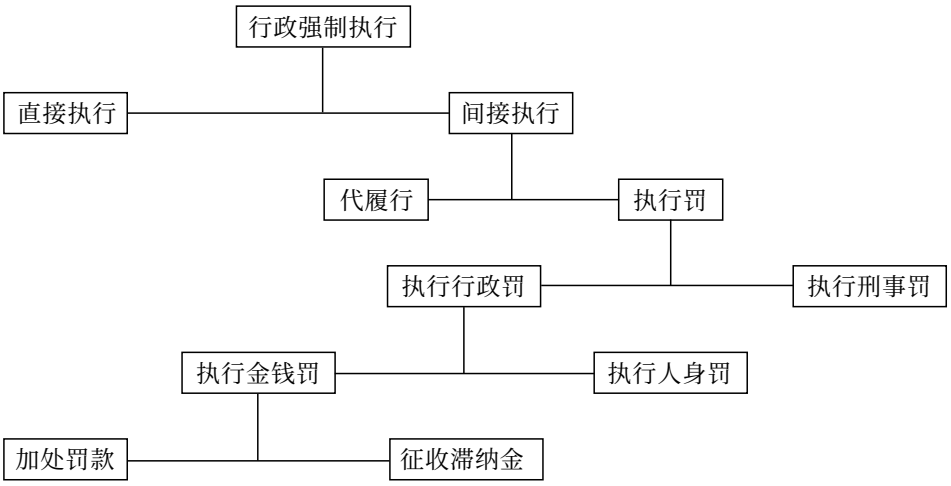



图 1 :“ 加处罚款 ” 和其他概念的逻辑关系

第二，“ 加处罚款 ” 具有金钱给付义务的增加性。

它并不是用一个新的 “ 罚款 ” 代替原有的 “ 罚款 ”。它是用增加的新罚款来迫使当事人履行原罚款义务，而增加的新罚款又不是替代或免除对原有罚款的执行。“ 加处罚款 ” 是在不免除原有 “ 罚款 ” 义务的基础上所增加的新的金钱给付义务。

第三，“ 加处罚款 ” 以原有 “ 罚款 ” 为前提。

德国的公法理论将行政强制建筑在 “ 基础行为 ”（Grundverwaltungsakt）与 “ 执行行为 ”（Vollstreckungsverfahren）的范畴之上 ；“ 执行行为 ”就是对 “ 基础行为 ”的执行。[②]援引这一范畴，

① “ 执行罚 ” 在德语上的对应词是 ：Zwangshorsamsstrafe，或 Ungehorsamsstrafe。

② 参见 [ 德 ] 哈特穆特 · 毛雷尔 :《行政法学总论》，高家伟 译，法律出版社 2000 年版，第 489 页 ；科伦布茨高级行政法院 ：NVwZ，1986 年，第 762 页。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

那么在“加处罚款”中，原罚款决定属于基础行为，加处的罚款属于执行行为；而且，加处罚款这一执行行为必须以基础行为是“罚款”为前提。这一“前提性”包含了两个涵义：

1．基础行为必须是“罚款”，执行行为也是“罚款”，两种行为具有“同向性”。“加处罚款”只能针对“罚款”这一基础行为作出，不能针对其他基础行为（如“行政拘留”决定和“警告”决定）作出。这是《行政处罚法》的本意。

2．加处的罚款数量与原罚款的数量有联系，前者以后者为基数。根据《行政处罚法》第 51 条第（1）款规定，当事人到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的 3% 加处罚款。因是由于上述“前提性”，才用“加处罚款”的表达方式。“加处罚款”的本意就是在原“罚款”的基础上再“加处”一个“罚款”。

第四，“加处罚款”是一种羁束裁量行为而不是自由裁量行为。

罚款标准具有固定性和统一性。同样是根据《行政处罚法》第 51 条第（1）款规定，行政机关对当事人加处的罚款额由几个要素决定：

一是基数。加处的罚款额是以当事人不履行原罚款决定的数额所决定的。譬如，原罚款是 2 万，当事人对 2 万全不履行，那么这 2 万是基数；原罚款是 2 万，当事人只履行了 1 万，那么未履行的 1 万就是基数。

二是比例。加处罚款的比例是原基数的 3%。

三是期间。即当事人不履行原罚款决定期间的长短。因为加处的罚款是按每日 3% 加处，未履行期越长，罚款必然越多，反之亦然。

这一比例和计算方法是固定而统一的，适用于任何行政处罚领域中所加处的罚款。行政机关在确定加处的罚款数额时，仅仅是严格按照上述三个要素计算而已，不具有可选择性。①

第五，“加处罚款”具有持续性。

“加处罚款”作为一种执行罚，目的在于通过施加增加金钱给付义务的压力以实现当事人自我履行原罚款义务之目的。只要当事人还处于未履行义务状态，行政机关就可连续按日加处 3% 的罚款，直至当事人履行义务为止。可见，作为执行行为的“加处罚款”具有持续适用性，并非像作为基础行为的“罚款”那样只能适用一次。

第六，“加处罚款”具有普遍直接授权性。

根据《行政处罚法》第 51 条第（1）项的授权，作出行政处罚决定的行政机关，针对当事人逾期不履行行政处罚决定时，可以按照其到期不缴纳罚款的数额，每日加处 3% 的罚款。

这一授权有两个要点：

一是，加处罚款的主体与作出原罚款决定的主体具有同一性。加处罚款的行政机关就是作出原行政处罚决定的行政机关；

二是，这是一项普遍而直接的授权。作为普遍授权，它为所有作出罚款决定的行政机关设定了可以在一定条件下对当事人实施“加处罚款”的执行罚措施，无需通过单一法规对具体的行政机关另行授权；作为直接授权，任何作出罚款决定的行政机关，直接依据《行政处罚法》第 51 条

① 但是，世界上有的国家和地区有关这类执行罚也是存在处罚幅度的。德国 1953 年的《行政行法》将“强制金”定为 3—2000 马克。德国 1957 年《莱茵州柏尔兹行政强制执行法》将“强制金”定为 3—500 马克。奥地利 1925 年《行政强制执行法通则》规定不得超过 3000 先令。日本旧《行政执行法》限定“过料”标准为 25 元以下。台湾地区现行的“行政执行法”规定“怠金”标准为新台币 5000 元至 30 万元。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第（1）项规定就拥有了“加处罚款”的执行权，无需通过中间法规的转换。

根据上述法律特征，我们可以尝试对“加处罚款”作一定义：加处罚款，是指作出行政处罚决定的行政机关，基于《行政处罚法》第51条的授权，针对当事人逾期不履行行政罚款决定时，对其每日按罚款数额的百分之三加处罚款，迫使当事人自我履行原罚款义务的执行罚措施。

## 三、作为执行罚的“加处罚款”与作为行政处罚的“罚款”

“加处罚款”作为一种执行罚措施被《行政处罚法》确立以后，随之迎来行政法理论上的一个模糊区：“加处罚款”中的“罚款”与“加处罚款”所针对的“罚款”如何区分。我们就以《行政处罚法》第51条第（1）项表述中的“罚款”为例进行研讨。该条款规定，如果当事人到期不缴纳罚款（第一个罚款），行政机关可以每日加处3%的罚款（第二个罚款）。

这里的第一个罚款与第二个罚款的区别就代表了作为执行罚的“加处罚款”与作为行政处罚的“罚款”的关系。如果我们不能厘清它们两者之间的关系，那么，在行政法理论上就会导致行政处罚理论与行政强制理论的混淆，在《行政强制法》的设定和实施中会导致法律适用上的错误。

第一个罚款与第二个罚款在字面上都出现了“罚款”；而且只要是罚款，它必然以金钱给付义务为内容，以征罚当事人为直接目的。然而，它们之间的区别也是明显的：

第一，行为属性不同。第一个罚款属于行政处罚行为，第二个罚款则属于行政强制执行行为。第二个罚款是对第一个罚款的执行措施，是对当事人不履行第一个罚款义务的征罚。用德国法理论来说，第一个罚款属于基础行为，第二个罚款则属于执行行为，完全是相差甚远而不同的两个行为范畴。

第二，直接功能不同。虽然第一个罚款与第二个罚款在字面上都出现了“罚款”，而且都以金钱给付义务为内容，但它们的直接功能还是有区别的。第一个罚款的直接功能是为了惩罚当事人违反行政管理的行为，而第二个罚款的直接功能是为了迫使当事人履行第一个罚款的义务。

第三，适用法律不同。在我国不同行政行为由不同法律分别调整的体制下，行政处罚的基本法律是《行政处罚法》，行政强制的基本法律则是《行政强制法》。因而，第一个罚款作为行政处罚行为主要适用《行政处罚法》，第二个罚款作为行政强制执行措施主要适用《行政强制法》。

第四，计算标准不同。第一个罚款作为一种行政处罚的形式，在数量计算上没有绝对的计算比例，主要是根据《行政处罚法》第4条[①]确定的原则，“与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度”的相当性来考虑。第二个罚款作为一种行政执行罚的方式，其罚款数量的确定，具有绝对、明确而统一的标准，即按当事人到期不交纳的罚款数额作为基数，每日加处3%的罚款。

第五，适用次数不同。第一个罚款作为一种行政处罚的形式，适用“一事不再罚”原则，因而属于“一次性行为”。第二个罚款作为一种行政执行罚的方式，它在当事人不履行第一个罚款义务的状态下，可以每日加处3%的罚款，因而属于可以重复适用的“连续行为”。

第六，实施程序不同。第一个罚款作为一种行政处罚的形式，根据《行政处罚法》的有关规定，主要的程序环节是：立案——调查——拟作罚款决定的告知——听证或听取意见——罚款决定的作出——罚款决定的送达。第二个罚款作为一种行政执行罚的形式，根据《行政强制法》的有关规定，主要的程序环节是：催告——陈述和申辩——执行决定——强制执行。两者的程序

①《行政处罚法》第4条规定：“行政处罚遵循公正、公开的原则。设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。对违法行为给予行政处罚的规定必须公布；未经公布的，不得作为行政处罚的依据。”



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

还是显有区别。

第七，法律救济不同。第一个罚款属于行政处罚行为，当事人对其不服，依据《中华人民共和国行政复议法》[①]（以下简称《行政复议法》）第 6 条第（1）项[②]和《中华人民共和国行政诉讼法》[③]（以下简称《行政诉讼法》）第 11 条第（1）项[④]规定，可以依法提起行政复议和行政诉讼。第二个罚款属于行政执行罚，而实施行政执行罚决定的主体可能是行政机关，也可能是人民法院。行政机关实施的执行罚，依然属于行政行为，当事人不服完全适用《行政复议法》和《行政诉讼法》的救济途径；而人民法院实施的执行罚，则不适用行政复议和行政诉讼，只适用民事诉讼中的执行异议程序。

## 四、“灰色地带”的“罚款”与“加处罚款”

“加处罚款”随着《行政处罚法》的首次确认，以及接着的几个法律法规的延用，[⑤]推进了行政法理论的固定后，不久便受到其他立法的挑战。那就是有些法律法规规定的“罚款”，既不像是传统意义上的纯粹性行政处罚，又不属于《行政处罚法》意义上的“加处罚款”，故可称为“灰色地带”的“罚款”。这些法律法规及其有关规定内容包括但不限于：

——《中华人民共和国水法》[⑥]第 70 条规定：“拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令限期缴纳；逾期不缴纳的，从滞纳之日起按日加收滞纳部分千分之二的滞纳金，并处应缴或者补缴水资源费一倍以上五倍以下的罚款。”

——《中华人民共和国水土保持法》[⑦]第 57 条规定：“违反本法规定，拒不缴纳水土保持补偿费的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令限期缴纳；逾期不缴纳的，自滞纳之日起按日加收滞纳部分万分之五的滞纳金，可以处应缴水土保持补偿费三倍以下的罚款。”

——《中华人民共和国社会保险法》[⑧]第 86 条规定：“用人单位未按时足额缴纳社会保险费的，由社会保险费征收机构责令限期缴纳或者补足，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金；逾期仍不缴纳的，由有关行政部门处欠缴数额一倍以上三倍以下的罚款。”

——《工伤保险条例》[⑨]第 62 条第 1 款规定：“用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而

---

① 1999 年 4 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过，1999 年 4 月 29 日中华人民共和国主席令第 16 号公布，自 1999 年 10 月 1 日起施行。

②《行政复议法》）第 6 条第（1）项规定：“有下列情形之一的，公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议：（一）对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的……”。

③ 1989 年 4 月 4 日中华人民共和国第七届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，1989 年 4 月 4 日中华人民共和国主席令第 16 号公布，自 1990 年 10 月 1 日起施行。

④《行政诉讼法》）第 11 条第（1）项规定：“人民法院受理公民、法人和其他组织对下列具体行政行为不服提起的诉讼：（一）对拘留、罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚不服的……”。

⑤ 如《中华人民共和国道路交通安全法》第 109 条和《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第 60 条均延用了这一意义上的“加处罚款”。

⑥ 2002 年 8 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2002 年 8 月 29 日中华人民共和国主席令第 74 号公布，自 2002 年 10 月 1 日起施行。

⑦ 1991 年 6 月 29 日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过，2010 年 12 月 25 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2010 年 12 月 25 日中华人民共和国主席令第 39 号公布，自 2011 年 3 月 1 日起施行。

⑧ 2010 年 10 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过，2010 年 10 月 28 日中华人民共和国主席令第 35 号公布，自 2011 年 7 月 1 日起施行。

⑨ 2003 年 4 月 27 日中华人民共和国国务院令第 375 号公布，根据 2010 年 12 月 20 日《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》修订，2011 年 12 月 20 日中华人民共和国国务院令第 586 号公布，自 2011 年 1 月 1 日起施行。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

未参加的，由社会保险行政部门责令限期参加，补缴应当缴纳的工伤保险费，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金 ；逾期仍不缴纳的，处欠缴数额 1 倍以上 3 倍以下的罚款。”

我们首先注意到，这些法律法规使用了 “ 罚款 ” 而不是 “ 加处罚款 ” 的表达方式。如果按字面上的表达形式将它们先按作为 “ 行政处罚 ” 的罚款对待，也不是没有道理。上述法律法规中的罚款所针对的情况，是行政相对人不在规定期限内缴纳税费，这本身就是一种违反行政管理秩序的行为，针对这种违法行为进行 “ 罚款 ”，本身就是对违法行为的制裁，与一般的行政处罚并无二致。况且，上列的几个法律法规中，都将这类 “ 罚款 ” 置于 “ 法律责任 ” 的章节中表达。①

但当我们真的将这类 “ 罚款 ” 归入行政处罚之中，它又不为《行政处罚法》及其行政处罚理论所接受。

按照《行政处罚法》第 3 条②规定，行政处罚是指行政机关对于违反行政管理秩序并应当给予行政处罚的行政相对人，依照《行政处罚法》和有关法律、法规、规章的规定给予行政制裁的行为。

行政处罚的最主要的特征是 ：一是以行政相对人的违法为前提 ；二是以对相对人的制裁为直接目的。

上述法律法规中的 “ 罚款 ”，都是因行政相对人不履行或迟延履行交纳税费的义务而采取的一种惩罚性措施，直接起因是行政相对人不履行法定的金钱给付义务，直接目的是通过这类罚款以保证行政相对人能够及时履行交纳税费的义务。换句话说，它不是以行政相对人不履行前一个作为行政处罚性质的 “ 罚款决定 ” 为前提，而是以相对人不履行交纳税款和规费义务为前提，而且往往作为比征收滞纳金更严厉的补充措施而出现。这类 “ 罚款 ” 具有明显的 “ 执行性 ”，如果将它们归入 “ 行政处罚 ” 实属勉强。

那么，我们就转向另一方向探索。如果将这类 “ 罚款 ” 归入作为执行罚的 “ 加处罚款 ” 将会如何呢？

矛盾同样存在。我们一旦将这类 “ 罚款 ” 作为执行罚的 “ 加处罚款 ” 对待，那么，《行政处罚法》所设定的“ 加处罚款 ”的法律特征受到挑战，“ 加处罚款 ”需要重新定位。至少这种意义上的“ 加处罚款 ” 并不以行政相对人存在违法行为为前提，并且加处的罚款并不具有可持续的适用性。

我们面临着两难选择 ：这类 “ 罚款 ” 如果列入行政处罚，似乎又有执行性 ；纳入执行罚的 “ 加处罚款 ”，又会导致对 “ 加处罚款 ” 法律特征的冲突，“ 加处罚款 ” 的定位需要重新调整。

作者以为，作为行政处罚的 “ 罚款 ” 与作为行政执行罚的 “ 加处罚款 ” 之间最重要的区别特征是 ：

1．作为行政处罚的 “ 罚款 ” 是一种制裁行为，它的直接目的是制裁违法行为 ；作为行政执行罚的 “ 加处罚款 ” 是一种强制执行行为，它的直接目的是为了实现相对人义务被履行状态 ；

2．“ 罚款 ” 是针对行政相对人的违反行政管理秩序行为而作出，以相对人的违法行为的存在为前提，“ 加处罚款 ” 是针对行政相对人不履行 “ 应当被执行的义务 ”（如交纳罚款、税费款等）而作出，以相对人不履行应当履行的义务状态为前提 ；

① 这类 “ 罚款 ” 在《中华人民共和国水法》中列入第七章的法律责任之中，在《中华人民共和国水土保持法》中列入第六章的法律责任之中，在《中华人民共和国社会保险法》中列入第十一章的法律责任之中，在《工伤保险条例》中列入第七章的法律责任之中。

② 该条规定 ：“ 公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，应当给予行政处罚的，依照本法由法律、法规或者规章规定，并由行政机关依照本法规定的程序实施。”



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.“ 罚款 ” 与行政相对人未履行的义务数量和期限无关，只与行政相对人违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相关，而“ 加处罚款 ”只与行政相对人不履行义务的数量和期限有关（如罚款数量的多少和不交纳罚款时间的长短）。因而在立法上，“ 罚款 ” 往往被设定为一种自由载量，“ 加处罚款 ” 往往被设定为羁束裁量 ；

4.“ 罚款 ” 是一次性行为，而 “ 加处罚款 ” 是可以反复适用的行为。

对照第一和第二个特征，这类 “ 罚款 ” 应当属于作为执行罚的 “ 加处罚款 ”。因为这类罚款都是在行政相对人负有交纳税费的金钱给付义务，相对人逾期未交纳 ；在被责令限期补交并征收了滞纳金的情况下，相对人仍然不按期履行该义务时所采取的措施。相对人不履行补执行义务的状态非常明显。这个罚款的目的就是为了制裁相对人的 “ 不执行 ” 行为，以实施相对人的义务被履行。

对照第三个特征，这类 “ 罚款 ” 应当属于作为行政处罚的 “ 罚款 ”。因为这类罚款的数量，虽然与行政相对人的不履行义务数量有关，[①]但行政机关依然有很大的选择余地，它可在考虑相对人行为的事实、性质、情节以及社会危害程度综合衡量后确定，而不是像《行政处罚法》第 51 条第（1）项所规定的直接以相对人不交纳或迟延交纳的罚款数量，每日加处 3% 的罚款那么确定。

对照第四个特征，这类 “ 罚款 ” 也应当属于作为行政处罚的 “ 罚款 ”。因为这类 “ 罚款 ” 是一次性的，受 “ 一事不再罚 ” 原则的约束，不具有可重复适用性。

可见，在上述四个特征中，有两个特征符合作为行政执行罚的 “ 加处罚款 ”，另有两个特征则符合作为行政处罚的 “ 罚款 ”，这就无法得出同一的结论。

当法理与法律不一致时，不是法理错了，就是法律错了 ；当法理与法律不一致时，我们既不能以错误的法理去证明正确的法律的错误，同样也不能以不规范的立法去反证正统法理的错误。但是，当我们尚无法确定是法理错了还是法律错了的时候，又无法等待法理作出修正，或者法律作出修改，当下只能先按照 “ 优势特征 ” 原则来确定，暂且将这类 “ 罚款 ” 归入作为行政处罚为妥。

尽管我们对这类 “ 罚款 ” 暂且作了策略性的定性，但有两个方法论问题依然不能回避而且尚未解决 ：如果将行政相对人 “ 不履行义务 ” 的行为状态视作其行政法上违法行为的 “ 原点 ”，那么，任何行政执行罚都变成了 “ 行政处罚 ” ；如果将行政相对人的 “ 违法行为 ” 都视作为 “ 不履行法定义务 ”，那么，对相对人任何 “ 违法行为 ” 的处罚都会变成 “ 行政执行罚 ” 了。因此，什么是相对人应当受到处罚的违法行为，什么是相对人应当引发执行罚的不履行义务的状态，依然是区别的关键。

## 五、《行政强制法》对 “ 加处罚款 ” 的重新定位

《行政强制法》第 12 条第（1）项[②]将 “ 加处罚款 ” 设定为一种普遍性的行政执行罚措施，第 45 条又向行政机关作了普遍性授权，[③] “ 加处罚款 ” 就从狭窄的行政处罚领域扩大至整个行政强制领域。

① 如罚款数额依据应缴或者补缴水资源费 1 倍以上 5 倍以下、应缴水土保持补偿费 3 倍以下、欠社会保险费缴数额 1 倍以上 3 倍以下、工伤保险费欠缴数额 1 倍以上 3 倍以下确定。

②《行政强制法》第 12 条第（1）项规定 ：“ 行政强制执行的方式 ：（一）加处罚款或者滞纳金……。”

③《行政强制法》第 45 条规定 ：“ 行政机关依法作出金钱给付义务的行政决定，当事人逾期不履行的，行政机关可以依法加处罚款或者滞纳金。加处罚款或者滞纳金的标准应当告知当事人。加处罚款或者滞纳金的数额不得超出金钱给付义务的数额。”



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

如果《行政强制法》中的“加处罚款”仅仅是对《行政处罚法》中的“加处罚款”的重复和肯定而已，那么我们就无需再做什么了。事实显然不是这样。

《行政强制法》将“加处罚款”从只适用对处罚的强制执行领域扩大至适用于对所有“金钱给付义务的行政决定”的强制执行领域，“加处罚款”的内涵和特征也会随之变化。但是，《行政强制法》将“加处罚款”提升为一项普适性的执行罚措施后，并未随之对其内涵和特征作扩容性规定，这就为我们的研讨留下了空间。对照《行政处罚法》中的“加处罚款”，以下几个问题需要重新探讨：

（一）关于适用范围问题

当年《行政处罚法》设定“加处罚款”时，将它的适用范围限定为针对行政相对人不履行作为行政处罚性质的“罚款”决定作出。也就是说，只有行政相对人不履行“罚款”决定才可对其“加处罚款”，针对其他行政处理决定不适用“加处罚款”。现在的问题是，《行政强制法》设定的“加处罚款”是否只是对《行政处罚法》意义上“加处罚款”的简单重复，还是可以扩大至针对所有的行政处罚决定，甚至扩大至所有的行政决定？

对此，专家和学者们存有不同看法：

一种观点认为，《行政强制法》规定的“加处罚款”不过是对《行政处罚法》规定的“加处罚款”的重复表达而已，它以行政相对人不履行“罚款”决定为前提，只适用行政处罚中的罚款义务。[①]

另一种观点则认为，“加处罚款既有针对不履行罚款义务的，也有针对不缴纳税费的。对不履行罚款义务的加处罚款，适用《行政处罚法》的规定，即《行政处罚法》第 51 条规定，当事人到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的 3% 加处罚款。对不缴纳税费加处罚款的，适用有关法律、法规、规章的规定，标准也不一。”[②]这种观点关于“加处罚款”的适用范围显然要大于前者。

还有一种观点认为，“国外加处罚款还针对当事人不履行作为或不作为义务的执行。在我国，加处罚款主要是针对不缴纳罚款的行为，加处罚款的数额由《行政处罚法》统一规定。”[③]这种观点主张将一般理论与中国现行制度区别阐述，认为从理论上讲，“加处罚款”应当可以适用当事人任何不履行作为或不作为义务的执行，只是我国现行的“加处罚款”主要是针对罚款决定。

从法律制度上说，国外的“加处罚款”可以针对当事人不履行有关义务的执行，并不只限于针对不履行金钱给付义务的执行。中国台湾地区的现行“行政执行法”恰恰将“怠金”列为针对当事人不履行“行为或不行为义务的执行”。[④]

我们现行行政强制法律制度中关于“加处罚款”的定位，首先必须解读《行政强制法》上的一个关键性条款。该法第 45 条第 1 款规定：“行政机关依法作出金钱给付义务的行政决定，当事人逾期不履行的，行政机关可以依法加处罚款或者滞纳金。加处罚款或者滞纳金的标准应当告知当事人。”这一规定显然是扩大了“加处罚款”的适用范围，它已从《行政处罚法》第 51 条所规定的仅适用于不履行作为行政处罚的“罚款”决定扩大到所有“行政机关依法作出金钱给付义务的行政决定”，但它并未扩大至适用“作为或不作为”义务的履行。

① 江必新 主编：《〈中华人民共和国行政强制法〉条文理解与适用》，人民法院出版社 2011 年版，第 91 页。
② 袁曙宏 主编：《行政强制法教程》，中国法制出版社 2011 年版，第 34 页。
③ 乔晓阳 主编：《< 中华人民共和国行政强制法 > 解读》，中国法制出版社 2011 年版，第 44 页。
④ 台湾地区“行政执行法”第 28 条所立“怠金”间接执行方法是置于第三章“行为或不行为义务之执行”，而不是第二章“公法上金钱给付义务之执行”之内。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

然而从行政法理论上讲，理论必须具有完整性。理论要反映立法，但更要指导立法。我们的理论为指导立法必须并为立法留下空间，而不是让理论被暂不完整的立法所扭曲，特别是不能以不成熟立法去修正成熟的法理。

作者以为，“ 加处罚款 ” 作为一种执行罚，其功能是在行政相对人拒不履行一种基础决定所确定的义务时，而这种义务又不宜或无法直接执行和代履行时，以增加罚款（金钱给付义务的增加）的方式迫使行政相对人自我履行该义务。因此，只要 “ 加处罚款 ” 能起到这种作用者，立法都可加以设定。所以从行政法理上说，“ 加处罚款 ” 并不只适用作为基础行为的 “ 罚款 ” 决定，它可适用针对由法律设定的任何义务的履行。

（二）关于实施主体问题

这里要研讨的是 ：在中国现行的法律制度中，哪些主体拥有了 “ 加处罚款 ” 的权力。

这里首先应当讨论《行政强制法》第 45 条是否属于一个普遍而直接的授权条款。在立法上，普遍授权、直接授权正好与个别授权、间接授权相对应。

普遍授权，系指法律设定某类组织的权力适用于该类组织的全体（如行政机关、人民法院、人民检察院等）。

直接授权，系指法律设定某类组织的权力已非常明确，该组织可直接依据该法律条文直接获得这一权力，无需通过其他法律作为中间环节加以连接。

个别授权正好与普遍授权相反，系指法律设定某类权力并不适用于该类组织的全体，只适用其某个或某几个该类组织 ;间接授权又正好与直接授权相反，系指当法律设定某类组织的某类权力，由于权力本身的内容和适用条件还有赖于其他法律作出规定，而无法直接行使该权力。

《行政强制法》第 45 条应当属于直接而普遍性的授权，权威人士也作了这方面的权威性说明。[①]从条文本身的表达来看，也无疑是如此。根据该条款，任何依法作出金钱给付义务行政决定的行政机关，在当事人逾期不履行该行政决定时，都有权依法“ 加处罚款 ”。这里当然包括由《行政处罚法》第 51 条规定的作出 “ 罚款 ” 决定的行政机关。

（三）关于行为性质问题

“ 加处罚款 ” 在行为性质上当然属于执行罚。但是，任何行为在性质上都具有 “ 多维性 ”。这里要讨论的是 ：“ 加处罚款 ” 是属于 “ 羁束行为 ” 还是 “ 裁量行为 ” ？

羁束行为与裁量行为是行政行为的基本范畴之一。羁束行为，系指在法律对行为适用条件规定得非常明确的条件下，行政机关在作出行政决定时，没有选择（在作与不作、作这作那、作多作少）的余地 ；裁量行为，系指在法律对行为适用条件规定了一定的选择余地，行政机关在作出行政决定时，具有一定的选择权。

“ 加处罚款 ” 作为一种执行罚，也应当是羁束行为。理由如下 ：

第一，从立法惯例上看，现行的法律已为执行罚设定了 “ 羁束 ” 性的标准。例如，《行政处罚法》第 51 条设定的 “ 加处罚款 ” 的标准，是每日加处 3% 的罚款 ;《中华人民共和国税收征收管理法》[②]第

① 参见乔晓阳 主编 :《< 中华人民共和国行政强制法 > 解读》，中国法制出版社 2011 年版，第 50 页。

② 1992 年 9 月 4 日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过，根据 1995 年 2 月 28 日第八届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈中华人民共和国税收征收管理法〉的决定》修正，2001 年 4 月 28 日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订，2001 年 4 月 28 日中华人民共和国主席令第 49 号公布，自 2001 年 5 月 1 日起施行。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

32 条[①]设定的 “ 滞纳金 ” 为按日加收滞纳税款的万分之五。

第二，从行政法理上看，执行罚不是对相对人原始违法行为的处罚，而是对其不履行或迟延履行处罚等决定所规定的义务而采取的一种执行措施，目的是通过增加金钱给付义务的负担而迫使当事人履行原义务。

在这一功能的要求下，执行罚一般由三个要素所决定 ：一是基数，即当事人不履行原始义务的数量（如原罚款数或纳税额）；二是比例，即以原基数需要相乘的比例 ；三是期间，即当事人不履行原义务时间的长短。这一比例和计算方法是固定而统一的，而且必须这样。

如果我们将 “ 加处罚款 ” 定位为 “ 羁束行为 ”, 那么, 凡是法律法规规定有选择余地的 “ 罚款 ”, 都只能作为行政处罚的“ 罚款 ”而不是执行罚的“ 加处罚款 ”对待。这也是对本文第四部分观点的“ 补强 ”。

（四）关于加处罚款标准问题

关于执行罚的标准，在世界上不具有可比性，差异较大，而且往往具有一定幅度。德国 1953 年的《行政行法》第 11 条第 3 款将 “ 强制金 ” 定为 “ 最少为三马克，最高为两千马克 ”。德国 1957 年《莱茵州柏尔兹行政强制执行法》第 64 条第 3 款将 “ 强制金 ” 定为 “ 3 马克以上 500 马克以下 ”。奥地利 1925 年《行政强制执行法通则》第 5 条第（3）项规定 :“ 作为强制方法之执行罚，不得超过 3 000 先令 ”。日本旧《行政执行法》[②]规定了代执行和 25 元以下 “ 过料 ”（怠金）制度。台湾地区现行的 “ 行政执行法 ”，改以新台币为计算单位，将 “ 怠金 ” 标准提高到 “ 新台币 5 000 元以上 30 万元以下 ”。

我们的《行政强制法》对“ 加处罚款 ”的标准未作统一规定。《行政处罚法》第 51 条为“ 加处罚款 ” 设定了统一的标准，即按日加处 3% 的罚款。但该标准仅适用于针对 “ 罚款 ” 的执行罚，无法作为《行政强制法》意义上的 “ 加处罚款 ” 的标准。在当下，只能作这样的处理，针对 “ 罚款 ” 的 “ 加处罚款 ”, 适用《行政处罚法》第 51 条的标准, 对于针对其他金钱给付义务的 “ 加处罚款 ” 的标准, 取决于其他法律的具体规定。

这里就引出了一个问题，即 “ 加处罚款 ” 的标准只能由法律来设定，还是可以由行政法规、地方性法规和规章来规定。

对这一问题,《行政强制法》本身没有直接作明确回答，但根据《行政强制法》第 13 条第 1 款关于 “ 行政强制执行由法律设定 ” 的要求，作者以为 “ 加处罚款 ” 的标准也应当由全国人大及其常委会制定的法律来规定，除非法律另作授权。

笔者认为，法律对权力的设定自然应当包括对权力标准的设定，法律对 “ 加处罚款 ” 的设定也同样应当包括对 “ 加处罚款 ” 标准的设定，否则在《行政强制法》第 45 条对 “ 加处罚款 ” 已作普遍授权的条件下，如果对 “ 加处罚款 ” 标准不作 “ 法律保留 ”，那么行政强制执行的 “ 法律保留原则 ” 就无以体现。

在执行 “ 加处罚款 ” 标准中，还有一个计算问题需要明确，即在当事人进入诉讼期间，该期间是否可以计算加处罚款？

最高人民法院 [2005] 行他字第 29 号《关于行政处罚的加处罚款在诉讼期间是否计算问题的答

① 该条规定 :“ 纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。”

② 该法于明治 33 年（1900 年）颁布施行，后被 1948 年的《行政代执行法》所取代。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

复》规定：“对于不履行行政处罚决定的加处罚款属于执行罚，在诉讼期间不应计算。”作者赞同这一处理原则，因为这样至少有利于保护当事人的诉讼权益。[①]

“加处罚款”作为执行罚，它具有持续性，即可反复多次地适用，但我国《行政强制法》第 45 条第 2 款规定了一个最高限，即“加处罚款”的数额“不得超出金钱给付义务的数额”。这是出于合理性考虑。境外同类制度无此特别规定。

（五）关于加处罚款程序问题

“加处罚款”作为行政执行罚的一种方式，首先必须遵循《行政强制法》第四章第一节所规定的行政强制执行的一般程序，其次必须遵循《行政强制法》第四章第二节为“金钱给付义务的执行”所设定的特别程序。综合上述一般程序和特殊程序，“加处罚款”的整个程序可以分为以下几个环节：

第一，基础决定。基础决定相对于执行决定而言，系指行政机关最先作出的确定当事人原始义务的行政处理决定，如行政机关作出的“罚款决定”或者“交纳税费决定”。根据《行政强制法》第 34 条[②]规定，“加处罚款”以基础决定的作出而当事人逾期不履行该决定为前提。所以，行政机关不作出基础决定的，不得直接进入强制执行程序。

第二，事先催告。根据《行政强制法》第 35 条规定，当事人逾期不履行基础决定所规定义务的，行政机关应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出并载明下列事项：

1．履行义务的期限；

2．履行义务的方式；

3．涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式；

4．当事人依法享有的陈述权和申辩权。

第三，听取意见。根据《行政强制法》第 36 条规定，当事人收到催告书后有权进行陈述和申辩。行政机关应当充分听取当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和证据，应当进行记录、复核。当事人提出的事实、理由或者证据成立的，行政机关应当采纳。

第四，“加处罚款”决定。根据《行政强制法》第 37 条和第 45 条规定，经催告、听取意见后，当事人逾期仍不履行行政决定，且无正当理由的，行政机关可以作出“加处罚款”的执行罚决定。

这一决定属于“执行决定”，与“基础决定”不同，它是有关执行“基础决定”的决定。该决定必须以书面形式作出并载明下列事项：

1．当事人的姓名或者名称、地址；

2．强制执行的理由和依据；

3．强制执行的方式和时间；

4．加处罚款的标准；

5．申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限；

6．行政机关的名称、印章和日期。

第五，再次催告。根据《行政强制法》第 46 条规定：“加处罚款”决定作出后，当事人超过

① 蔡小雪对这一问题作了详细的论述。参见蔡小雪：《行政处罚的加处罚款在诉讼期间不应计算》，载《人民司法》2008 年第 11 期。

②《行政强制法》第 34 条规定：“行政机关依法作出行政决定后，当事人在行政机关决定的期限内不履行义务的，具有行政强制执行权的行政机关依照本章规定强制执行。”



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

30 日仍不履行的，行政机关再行催告一次。

第六，强制执行。行政机关作出 “ 加处罚款 ” 决定后，当事人超过 30 日仍不履行并经行政机关再次催告仍不履行的，有强制执行权的行政机关可以自己强制执行，无强制执行权的行政机关可以申请人民法院强制执行。这时的执行，基础决定和执行决定的义务一并执行。

针对上述五个要素的研讨，我们应当对 “ 加处罚款 ” 作如下的定位 :加处罚款，系指当事人拒不履行基础决定所规定的义务时，行政执行机关依法通过罚款的方式给当事人设定或增加新的金钱给付义务，迫使当事人履行原基础决定的行政执行罚行为。当下中国《行政强制法》所规定的 “ 加处罚款 ”，仅适用针对当事人拒不履行金钱给付义务而作出的执行罚。

## 六、“ 加处罚款 ” 与征收 “ 滞纳金 ”

在国外的行政强制执行制度中, 并未设有类似 “ 加处罚款 ” 与 “ 滞纳金 ” 这两种 “ 金钱执行罚 ”。尤其在德奥成文法国家里, 不存在对应 “ 加处罚款 ” 和 “ 滞纳金 ” 的概念, 只有对应这类行为的概念, 即 “ 强制金 ”（Zwangsgeld）。中国台湾地区的行政执行制度中，虽将 “ 滞纳金 ” 和 “ 怠金 ” 都列为 “ 公法上的金钱给付义务 ”, 但作为执行罚只有 “ 怠金 ”,“ 滞纳金 ” 不属于执行罚的形式。[①]而 “ 怠金 ” 这个唯一的执行罚形式，过去统称为 “ 罚锾 ”，1998 年修订的 “ 行政执行法 ” 将其改称为 “ 怠金 ”。修改名称的主要原因是, “ 旧法之所以规定之 ‘ 罚锾 ’，性质上为执行罚或强制罚，系促成义务人履行义务之间接强制方法，非以惩罚为目的。与行政处罚之 ‘ 罚锾 ’，性质上系对违反行政法上之义务者之制裁迥异 ”。[②]

而我们《行政强制法》将 “ 加处罚款 ” 和 “ 滞纳金 ” 作为两种行政执行罚的方式一并设定[③]并多处一起规定，[④]而且它们都是针对逾期不履行行政决定所规定的义务而给当事人新增金钱给付义务，以此实现达到执行目的。

既然具有如此多的共性，那么，它们之间是否有区别以及这种区别是否存有必要呢？问题还不止于 “ 加处罚款 ” 与 “ 滞纳金 ” 具有那么多的 “ 共性 ”, 还在于《行政强制法》为它们设定了 “ 选择性 ” 关系。

《行政强制法》第 12 条第（1）项、第 42 条第 1 款、第 45 条第 1-3 款都以 “ 加处罚款或者滞纳金 ” 方式表达它们之间的关系，这说明行政机关如果对当事人加处了罚款，就不得征收滞纳金 ；征收了滞纳金，也就不得加处罚款了。这种 “ 选择性 ” 决定了区分两者的必要性。

关于 “ 滞纳金 ” 的程序内容,《行政强制法》作了基本规定，关于 “ 滞纳金 ” 的实体内容，许多法律法规已作出规定，如 :《中华人民共和国税收征收管理法》,[⑤]《中华人民共和国水法》,[⑥]《中

① 台湾地区现行 “ 行政执行法 ” 第 28 条第 1 款规定 “ 前条所称之间接强制方法如下 :一、代履行。二、怠金。” 其配套法《行政执行法施行细则》（2000 年 1 月 12 日颁布，经 2001 年 9 月 19 日、2006 年 1 月 6 日、2010 年 6 月 15 日共 3 次修订）第 2 条规定 “（公法上金钱给付义务）本法第二条所称公法上金钱给付义务如下 :一、税款、滞纳金、滞报费、利息、滞报金、怠报金及短估金。二、罚锾及怠金。三、代履行费用。四、其他公法上应给付金钱之义务。”

② 参见翁岳生 编 :《行政法》（下），中国法制出版社 2009 年版，第 1102 页。

③《行政强制法》第 12 条第（1）项规定 :“ 行政强制执行的方式 :（一）加处罚款或者滞纳金……。”

④ 如《行政强制法》第 45、46 条。

⑤《中华人民共和国税收征收管理法》第 32 条规定 :“ 纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。”

⑥《中华人民共和国水法》第 70 条规定 :“ 拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令限期缴纳 ；逾期不缴纳的，从滞纳之日起按日加收滞纳部分千分之二的滞纳金，并处应缴或者补缴水资源费一倍以上五倍以下的罚款。”



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

华人民共和国水土保持法》，[①]《中华人民共和国社会保险法》，[②]《中华人民共和国人口与计划生育法》，[③]《中华人民共和国海关法》，[④]《中华人民共和国公路法》，[⑤]《中华人民共和国劳动法》[⑥]等。另有十几个行政法规规定了滞纳金，如《中华人民共和国税收征收管理实施细则》，[⑦]《社会扶养费征收管理办法》，[⑧]《防治船舶污染海洋环境管理条例》，[⑨]《工伤保险条例》，[⑩]《电影管理条例》[⑪]等。

关于滞纳金的计算标准，目前很不统一，大体有按日万分之五、万分之零点五、千分之一、千分之二、千分之三、千分之五和按月加处百分之五等几种标准。

从《行政强制法》和其他实体法的规定来看，滞纳金系指当事人逾期不交纳税款、规费的，行政征收机关依法向当事人征收一定的具有惩罚性的款项的行政强制执行行为。征收滞纳金的法律特征是：

第一，以当事人逾期不交纳税款、规费为前提。

这里有两个涵义

一是时间问题，征收滞纳金只有在当事人逾期不交纳税款、规费时方能启动，当事人交纳税款、

①《中华人民共和国水土保持法》第 57 条规定："违反本法规定，拒不缴纳水土保持补偿费的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令限期缴纳；逾期不缴纳的，自滞纳之日起按日加收滞纳部分万分之五的滞纳金，可以处应缴水土保持补偿费三倍以下的罚款。"

②《中华人民共和国社会保险法》第 86 条规定："用人单位未按时足额缴纳社会保险费的，由社会保险费征收机构责令限期缴纳或者补足，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金；逾期仍不缴纳的，由有关行政部门处欠缴数额一倍以上三倍以下的罚款。"

③《中华人民共和国人口与计划生育法》第 41 条规定："不符合本法第十八条规定生育子女的公民，应当依法缴纳社会抚养费。未在规定的期限内足额缴纳应当缴纳的社会抚养费的，自欠缴之日起，按照国家有关规定加收滞纳金；仍不缴纳的，由作出征收决定的计划生育行政部门依法向人民法院申请强制执行。"

④《中华人民共和国海关法》第 60 条规定："进出口货物的纳税义务人，应当自海关填发税款缴款书之日起十五日内缴纳税款；逾期缴纳的，由海关征收滞纳金。纳税义务人、担保人超过三个月仍未缴纳的，经直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准，海关可以采取下列强制措施：（一）书面通知其开户银行或者其他金融机构从其存款中扣缴税款；（二）将应税货物依法变卖，以变卖所得抵缴税款；（三）扣留并依法变卖其价值相当于应纳税款的货物或者其他财产，以变卖所得抵缴税款。海关采取强制措施时，对前款所列纳税义务人、担保人未缴纳的滞纳金同时强制执行。进出境物品的纳税义务人，应当在物品放行前缴纳税款。"

⑤《中华人民共和国公路法》第 76 条规定："未按照国家有关规定缴纳应缴纳的公路建设、养护费用的，由交通主管部门责令限期缴纳，从欠缴之日起，按日加收滞纳金；逾期仍不缴纳的，处欠缴费款三倍以下的罚款并由交通主管部门依法申请人民法院强制执行。"

⑥《中华人民共和国劳动法》第 100 条规定："用人单位无故不缴纳社会保险费的，由劳动行政部门责令其限期缴纳；逾期不缴的，可以加收滞纳金。"

⑦《中华人民共和国税收征收管理实施细则》第 42 条规定："纳税人需要延期缴纳税款的，应当在缴纳税款期限届满前提出申请，并报送下列材料：申请延期缴纳税款报告，当期货币资金余额情况及所有银行存款账户的对账单，资产负债表，应付职工工资和社会保险费等税务机关要求提供的支出预算。税务机关应当自收到申请延期缴纳税款报告之日起 20 日内作出批准或者不予批准的决定；不予批准的，从缴纳税款期限届满之日起加收滞纳金。"

⑧《社会扶养费征收管理办法》第 8 条规定："当事人未在规定的期限内缴纳社会抚养费的，自欠缴之日起每月加收欠缴社会抚养费的千分之二的滞纳金；仍不缴纳的，由作出征收决定的计划生育行政部门依法申请人民法院强制执行。"

⑨《防治船舶污染海洋环境管理条例》第 74 条规定："违反本条例的规定，在中华人民共和国管辖水域接收海上运输的持久性油类物质货物的货物所有人或者代理人，未按照规定缴纳船舶油污损害赔偿基金的，由海事管理机构责令改正；拒不改正的，可以停止其接收的持久性油类物质货物在中华人民共和国管辖水域进行装卸、过驳作业。货物所有人或者代理人逾期未缴纳船舶油污损害赔偿基金的，应当自应缴之日起按日加缴未缴额的万分之五的滞纳金。"

⑩《工伤保险条例》第 62 条第 1 款规定："用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加的，由社会保险行政部门责令限期参加，补缴应当缴纳的工伤保险费，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金；逾期仍不缴纳的，处欠缴数额 1 倍以上 3 倍以下的罚款。"

⑪《电影管理条例》第 65 条规定："未按照国家有关规定履行电影事业发展专项资金缴纳义务的，由省级以上人民政府电影行政部门责令限期补交，并自欠缴之日起按日加收所欠缴金额万分之五的滞纳金。"



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

规费未逾期或者已经交纳税款、规费的，就不会发生滞纳金问题 ；

二是范围问题，征收滞纳金只适用当事人逾期不交纳税款、规费的情况，不适用不履行其他行政处理决定之情况。

第二，以增加金钱给付义务为方式。

当事人依法交纳税款、规费，本身就是一种金钱给付义务 ；当事人逾期交纳税款、规费的，有关机关在当事人不免除交纳原税款、规费（原金钱给付义务）的基础上，另行征收滞纳金，这显然是在原金钱给付义务的基础上增加了一种新的金钱给付义务。

第三，以不取代当事人对原执行义务的履行为原则。

与加处罚款一样，征收滞纳金不影响、不免除当事人原有的金钱给付义务。也就是说，当事人交纳滞纳金不能代替交纳原税款、规费的义务。

第四，以法律为直接的依据。

与加处罚款一样，征收滞纳金同样属于行政强制执行行为，根据《行政强制法》第 13 条关于行政强制执行法律设定的规则，它同样实行法律保留，限由法律设定。

第五，以间接行政强制执行为行为性质。

与加处罚款的行为性质一样，征收滞纳金不是行政强制措施而是行政强制执行 ；它不是直接强制执行而属于间接强制执行 ；它是执行金钱罚而不是执行人身罚。

然而，“ 滞纳金 ” 的法律特征并没有简单地将它与 “ 加处罚款 ” 相区别，因为它们在不少特征上恰恰是相同的。从理论上说，它们都属于间接强制执行中的执行金钱罚，都是依据原金钱给付义务的数量而计征的一种新的金钱给付义务，都以当事人不履行前一个执行义务为前提，并且都具有以下几个方面的作用 ：

一是惩罚作用，加处罚款或者征收滞纳金都是对当事人不履行前一个执行义务（如按照罚款决定交纳罚款或者按照规定交纳税款、规费）的惩罚，并不具有赔偿中的等价性 ；

二是敦促作用，加处罚款或者征收滞纳金都是因当事人不履行前一个执行义务所引起的一种新义务，目的在于督促当事人及时履行前一个行政义务 ；

三是利息作用，当事人从规定的期限内交纳罚款或滞纳金，都意味着这一款项从期满之日起已属于国家财产了，未在规定期限内履行金钱交纳义务，就会使国家利益受损，加处罚款或征收滞纳金相当于平衡利息损失。

它们之间到底是否有实质性的区别并且这种区别的理由是否成立？换句话说，若将加处罚款叫作征收滞纳金或者相反会有什么问题？作者以为，它们之间的区别主要在于以下几点，而且这些区别足以构成在立法上和执法上对它们加以区别对待的理由 ：

第一，适用范围不同。

滞纳金只适用当事人逾期不交纳税款、规费的情况，不适用作为或不作为之义务的履行情况 ；加处罚款主要适用当事人逾期不交纳罚款的情况，也可适用作为或不作为的义务履行。

第二，作用的侧重点不同。

尽管从大的范围而言，无论是加处罚款还是征收滞纳金，都具有惩罚不履行义务、敦促执行和对利息损失的弥补之作用，但具体而言，它们所发挥作用的重点是不同的 :加处罚款重在惩罚性，征收滞纳金重在对国家（利息）损失的弥补。

第三，增加的金钱给付义务数量计算不同。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

加处罚款或者征收滞纳金都是对当事人因不履行前一个金钱给付义务而增加的一种新的金钱给付义务，但正由于加处罚款重在惩罚性，征收滞纳金重在对国家（利息）损失的弥补性，因而在数量计算上会有差别：征收滞纳金一般与滞纳的时间以及与因滞纳而对国家（利息）的损失数量会有一定的对应性；加处罚款的数额虽然与当事人的滞纳时间也有联系，但这一联系主要是作为违法的严重程度而不是作为国家（利息）的损失程度考虑。

第四，对当事人的严厉程度不同。

加处罚款或者征收滞纳金都是一种对当事人的不利措施。相比而言，加处罚款比征收滞纳金更加严厉。不少法律规定是对当事人征收滞纳金还不足以解决问题时才进而适用加处罚款。

第五，程序处理上的区别。

尽管加处罚款或者征收滞纳金都分别属于一种独立的行政行为（行政执行行为），但在程序上，加处罚款是需要新作一个行政决定的，征收滞纳金一般无需新作决定，在计征原金钱给付义务时一并计算收取便可。换句话说，加处罚款是通过制定一个新的行政决定解决，而征收滞纳金是通过征收中的计算直接解决的。

**七、对“加处罚款”的执行和救济**

作为执行罚的“加处罚款”显然是针对作为基础行为的“处罚罚款”。“加处罚款”本身就是针对“处罚罚款”所采取的执行罚措施，《行政强制法》作了详细规定。但问题是，当事人对“加处罚款”也不执行，那这一“罚款”又是如何执行呢？也就是说，对于“执行行为”本身又是如何执行？

德国的处理原则就是适用基础行为的执行程序。如德国 1957 年《莱茵州柏尔兹行政强制执行法》第 64 条第 4 款规定：“强制金之征收，依第二章之有关规定行之。”[①]中国台湾地区的行政执行制度也沿袭了德制“准用金钱给付义务之执行”。其“行政执行法”第 34 条规定：“代履行费用或怠金，逾期未缴纳者，移送行政执行处依第二章之规定执行之。”[②]

我们的《行政强制法》对“加处罚款”的执行未作规定，但从该法第 46 条[③]的精神看，“加处罚款”应当是与“基础罚款”一并执行的。而且前者从属后者，即如果“基础罚款”是由行政机关自身执行的，那么“加处罚款”也由行政机关一并执行；如果“基础罚款”是由行政机关申请人民法院强制执行的，那么“加处罚款”也由行政机关一并申请人民法院强制执行。

关于对“加处罚款”的法律救济，其实就是指，如果当事人对“加处罚款”的决定不服，是否可以像对待“基础行政行为”一样适用行政复议和行政诉讼？这一问题之所以值得研讨，是因为如果可以像“基础行政行为”一样适用行政复议和行政诉讼，那不免会进入循环诉讼[④]的怪圈；如果不适用行政复议和行政诉讼，那么当事人的合法权益受到不法“加处罚款”之侵害时，其合法权益又如何得到保障？

---

① 而第二章恰恰就是“公法上金钱给付义务之执行”。

② 这里的第二章同样是“公法上金钱给付义务之执行”。

③《行政强制法》第 46 条规定：“行政机关依照本法第四十五条规定实施加处罚款或者滞纳金超过三十日，经催告当事人仍不履行的，具有行政强制执行权的行政机关可以强制执行。行政机关实施强制执行前，需要采取查封、扣押、冻结措施的，依照本法第三章规定办理。没有行政强制执行权的行政机关应当申请人民法院强制执行。但是，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，经催告仍不履行的，在实施行政管理过程中已经采取查封、扣押措施的行政机关，可以将查封、扣押的财物依法拍卖抵缴罚款。”

④ 可能出现的“循环诉讼”表现在：当事人对“基础罚款”决定不服，提出行政复议和行政诉讼；行政机关对其作出“加处罚款”后，当事人又对该决定不服，提起新的行政复议和行政诉讼；以此“循环”。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

关于行政执行罚的法律救济问题，世界上做法各有差异 ：

在英美法系国家，当事人遇到行政机关执行行为的不法侵害，可向司法机关申请禁止令和人身保护令的保护。禁止令适用对财产权的保护，人身保护令则适用对人身权的保护。

在德国，对基础行为的救济同样适用于对执行行为的救济，其 1953 年的《行政执行法》[①]和 1997 年的《行政法院法》[②]都提供了这方面的依据。

日本的《行政代执行法》虽未直接规定对执行行为的法律救济问题，但其《行政不服审查法》[③]和《行政案件诉讼法》[④]都将行政执行行为纳入 “ 行政不服审查 ” 和 “ 行政诉讼 ” 的救济轨道之内。

在中国的台湾地区，它将有关人员对行政执行行为的法律救济区分两种类型 ：一种是 “ 义务人或利害关系人 ” 适用的 “ 声请异议 ” 之法律救济 ；[⑤]另一种是 “ 第三人 ” 适用的是属于 “ 民事诉讼 ” 的 “ 异议之诉 ”。[⑥]这里的 “ 义务人 ” 系指 “ 行政执行程序中，负有公法上履行义务之人。”[⑦]“ 利害关系人 ” 系指 “ 义务人以外，其法律上之权益，因执行行为而受侵害之人。”[⑧]而 “ 第三人 ” 系指 “ 被执行之当事人以外之人，亦即，执行名义效力所不及之人，其包括权利所有人及对于该所有人之

① 德国 1953 年《行政执行法》第 18 条规定 ：“（法律诉讼救济）（1）针对应强制执行的具体行政行为的法律诉讼救济同样适用于对有关强制手段的执行命令。具体行政行为作出的同时附加执行命令的，就具体行政行为本身虽不能付诸法律诉讼救济或引入某一法院程序的，执行命令所规定的法律诉讼救济则延伸覆盖这一具体行政行为。执行命令未在有关具体行政行为作出的同时予以附加的，在该具体行政行为不可撤销之后，只能以执行命令本身导致侵权为理由，要求对执行命令予以撤销。（2）事先未作出具体行政行为而运用强制手段的（第 6 条第 2 款），可付诸与针对一般具体行政行为同样的法律诉讼救济。”

② 德国《行政法院法》（VwGO，1991 年 3 月 19 日公布，1997 年 12 月 22 日最后一次修改）规定了行政法院对包括执行行为在内的行政行为的审查职能。

③ 日本《行政不服审查法》（昭和 37 年，1962 年 9 月 15 日以法律第 160 号公布施行）第 1 条规定 ：“（本法律的宗旨）一、本法律对于行政厅的违法或不当处分及其他相当于行使公权力的行为，通过为国民广开对行政厅提出不服声请的途径，谋求以简便迅速的程序，使国民的权利和利益得到救济，并达到确保行政机能正确运用的目的。二、关于行政厅的处分及其他相当于行使公权力的行为的不服声请，除非其他法律有特别规定，均依照本法律之规定。”

④ 该法 1962 年 5 月 16 日（昭和 37 年 5 月 16 日法律第 139 号）颁布，2004 年 6 月 9 日（平成 16 年 6 月 9 日法律第 83 号）修定。其第 3 条规定上 ：“ 1．本法所称的 ‘ 抗告诉讼 ’，是指关于对行政机关行使公权力不服的诉讼。2．本法所称的 ‘ 撤销处分之诉 ’，是指请求撤销行政机关的处分及其他行使公权力的行为（次款中规定的裁决、决定等其他行为除外。以下单称为 ‘ 处分 ’）的诉讼。3．本法所称的 ‘ 撤销裁决之诉 ’，是指请求撤销行政机关对审查请求、异议申诉及其他不服申诉（以下单称为 ‘ 审查请求 ’）所作出的裁决、决定等行为（以下单称为 ‘ 裁决 ’）的诉讼。4．本法中所称的 ‘ 确认无效等之诉 ’，是指请求确认处分或裁决的存在与否或效力的有无的诉讼。5．本法所称的 ‘ 确认不作为违法之诉 ’，是指行政机关对依法令提出的申请，应当在相当期间内作出某种处分或裁决而未作出的，请求确认其违法的诉讼。6．本法所称 ‘ 履行之诉 ’，是指在下述情形中，请求判令行政机关应当作出处分或裁决的诉讼 ：（1）行政机关应当作出一定的处分而不作出的（次项情形除外）；（2）基于法令规定提出申请或审查请求，请求行政机关作出一定处分或裁决的，该行政机关应作出该处分或裁决而未作出的。7．本法所称的 ‘ 禁止之诉 ’，是指在行政机关不应作出而要作出一定的处分或裁决的情况下，请求责令行政机关不准作出该处分或裁决的诉讼。”

⑤ 其依据是台湾地区现行 “ 行政执行法 ” 第 9 条。该条规定 ：“（执行之声明异议）义务人或利害关系人对执行命令、执行方法、应遵守之程序或其他侵害利益之情事，得于执行程序终结前，向执行机关声明异议。前项声明异议，执行机关认其有理由者，应即停止执行，并撤销或更正已为之执行行为 ；认其无理由者，应于十日内加具意见，送直接上级主管机关于三十日内决定之。行政执行，除法律另有规定外，不因声明异议而停止执行。但执行机关因必要情形，得依职权或申请停止之。”

⑥ 其依据是台湾地区现行的 “ 行政执行法施行细则 ”（2000 年 1 月 12 日颁布，经 2001 年 9 月 19 日、2006 年 1 月 6 日、2010 年 6 月 15 日共 3 次修订）。该法第 18 条规定 ：“（第三人异议之诉）公法上金钱给付义务之执行事件，第三人就执行标的物认有足以排除执行之权利时，得于执行程序终结前，依强制执行法第十五条规定向管辖法院提起民事诉讼。” 台湾地区现行 “ 强制执行法 ” 第 15 条规定 ：“ 第三人就执行标的物有足以排除强制执行之权利者，得于强制执行程序终结前，向执行法院对债权人提起异议之诉。如债务人亦否认权利时，并得以债务人为被告。”

⑦ 参见翁岳生 编 ：《行政法》（下），中国法制出版社 2009 年版，第 1144 页。

⑧ 参见翁岳生 编 ：《行政法》（下），中国法制出版社 2009 年版，第 1144 页。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

财产有管理及处分权之人。”[①]“声请异议”可适用所有执行义务，而“异议之诉”仅适用“公法上金钱给付义务”之执行事件。“异议之诉”属于民事诉讼，自不当论。“声请异议”由当事人向行政执行机关提出，它的问题在于：如果当事人的“声请异议”被行政执行机关所驳回，当事人是否有权提起行政诉讼。对此，台湾地区的“行政执行法”和“行政执行法施行细则”都未作规定。台湾地区有学者主张应当可以与行政诉讼相衔接。[②]

我们的《行政强制法》关于行政执行罚的法律救济并未有单独规定，它只体现在总则所确定的法律救济的总原则里。该法第 8 条规定：“公民、法人或者其他组织对行政机关实施行政强制，享有陈述权、申辩权；有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼；因行政机关违法实施行政强制受到损害的，有权依法要求赔偿。公民、法人或者其他组织因人民法院在强制执行中有违法行为或者扩大强制执行范围受到损害的，有权依法要求赔偿。”

这一规定的最大贡献是为整个“行政强制”行为确立的法律救济原则，但缺陷是：在法律救济的方式和程序上，它对行政强制措施与行政强制执行没有区分；在强制执行中，又对行政机关自身的强制执行与行政机关申请人民法院的强制执行不加区分，这会导致操作上的困难。

我们暂且撇开其他不论，限于讨论作为执行罚的“加处罚款”的法律救济问题。

目前的情况是，对于行政强制措施适用行政复议和行政诉讼，理论界和实务中没有异议。但对于行政强制执行，有观点认为：由于它“依附于基础行政决定，本身没有独立性，行政决定生效后又不自动履行的，有强制执行权的行政机关实施行政强制执行是天经地义的”，[③]因而不适用行政复议和行政诉讼。作为行政执行罚的“加处罚款”固然也不适用行政复议和行政诉讼。

不过，《行政强制法》出台后，更多的专家学者主张执行行为的可诉性并解释了理由。主张可诉性的主要理由是：“行政强制执行”虽然不是《行政复议法》和《行政诉讼法》所明列受案范围内的“行政强制措施”或“行政处罚”，但它们应当属于该法兜底条款所规定的“其他具体行政行为”；行政强制执行符合“具体行政行为”的两大特征，即“就特定的事、针对特定的人”；行政强制执行行为与基础行政行为一样，同样会侵害行政相对人的合法权益。

至于如何救济问题，他们主张：如果基础行为与执行行为合一时，可一并适用行政复议和行政诉讼；如果相对人对基础行为没有异议或者基础行为已过时效，就只能针对执行行为提起行政复议和行政诉讼。[④]

有权利必有救济，没有救济的权利不是真正的权利，这是现代法治原则和正当程序原则的要求和体现。作为执行罚的“加处罚款”应当适用法律救济，这是毫无疑义的，问题在于适用什么样的法律救济和如何适用法律救济。这里需要区分两条界线来分别对待。

第一，必须区分行政机关实施的“加处罚款”和行政机关申请人民法院实施的“加处罚款”。

对于前者，显然属于行政行为，故适用行政复议和行政诉讼无疑；对于后者，不属于行政行为，至少不是纯粹的行政行为，故不适用行政复议和行政诉讼，应当适用民事诉讼程序中的执行异议

① 参见翁岳生 编：《行政法》（下），中国法制出版社 2009 年版，第 1149 页。

② 参见蔡震荣：《行政执行法》，载翁岳生 编：《行政法》（下），中国法制出版社 2009 年版，第 1149 页。蔡震荣解释道：“若持声明异议后，不得行政争诉，则似乎有违‘行政诉讼法’第八编‘强制执行’救济之规定。”

③ 转引自江必新 主编：《〈中华人民共和国行政强制法〉条文理解与适用》，人民法院出版社 2011 年版，第 56 页。

④ 参见乔晓阳 主编：《< 中华人民共和国行政强制法 > 解读》，中国法制出版社 2011 年版，第 28—29 页；江必新主编：《〈中华人民共和国行政强制法〉条文理解与适用》，人民法院出版社 2011 年版，第 56—57 页。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

程序。[①]

第二，必须区分基础行为与执行行为。

“加处罚款”是执行行为而不是基础行为，它是针对当事人不履行作为基础行为的行政决定而采取的一种执行措施。对于由行政机关实施的“加处罚款”，当基础行为尚未超过法律救济时效，当事人可对针对基础行为和执行行为（“加处罚款”）一并提起行政复议和行政诉讼；当基础行为已超过法律救济时效，或者基础行为已经过行政复议和行政诉讼后而被确立了最终效力，或者当事人对基础行为无异议，这些情况下，当事人只针对“加处罚款”行为提起行政复议和行政诉讼，复议机关和人民法院也只限于针对执行行为进行审查。

看来，《行政强制法》第 8 条关于法律救济的原则还有待于细化。

## On Additional Fine as aPecuniary Sanction for Specific Pcerformance: Based on Normative Analysis of Administrative Compulsion Law

HU Jian-miao

(Law Department of Chinese Academy of Governance, Beijing, 100089)

Abstract:Article 12 and 15 of Administrative Compulsion Law stipulate additional fine as one of the means of pecuniary sanction for specific pcerformanceas well as corresponding enabling rules. However, ‘additional fine’ in legal text and law-enforcement practice can not be easily distinguished from ‘fine’ stipulated inLaw on Administrative Penalty and ‘late fee’ as a mean of indirect administrative enforcement. For the reason that ‘fine’ stipulated in many laws and regulations afterLaw on Administrative Penalty are situated between ‘fine’ as administrative penalty and ‘additional fine’ as a pecuniary sanction for specificpcerformance,‘additional fine’stipulated inAdministrative Compulsion Law is in a theoretical plight. Except that, this article will explore other problems including standard of‘additional fine’, how to collect such fine, and how to challenge such decisions.

Key Words:Additional Fine; Administrative Enforcement

（责任编辑：许可祝）

①《中华人民共和国民事诉讼法》第 225 条规定：“当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。”



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net